

RECURSO CÍVEL Nº 5080616-62.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** ANTONIO CARLOS CAMPOS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. CADIOPATIA GRAVE . RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ARTIGO 6º, INCISOS XIV E XXI DA LEI Nº 7.713/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE DE QUE O LAUDO MÉDICO NÃO COMPROVA CONDIÇÃO DE CADIOPATIA GRAVE . NÃO OBSTANTE O LAUDO MÉDICO JUNTADO PELA PARTE AUTORA, FORA REALIZADA PERÍCIA MÉDICA , QUE SERVE COMO MEIO DE PROVA NOS AUTOS PARA EVIDENCIAR A DOENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte ré e NEGAR-LHE provimento, mantendo incólume a sentença a quo. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5080616-62.2024.4.02.5101**510015180605 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5080616-62.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** ANTONIO CARLOS CAMPOS (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se recurso da parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, (Evento 22) reconhecendo o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de Aposentadoria por Idade do INSS e a cessação dos descontos futuros a parte autora . Além disso, a restituição dos valores cobrados de 05/2022 até a suspensão dos descontos, com aplicação da Taxa SELIC. A União pode compensar o imposto restituído nas próximas declarações de ajuste anual.

Em razões recursais, em (Evento 26) a parte ré requer neste recurso, solicita a reforma da sentença, argumentando que o autor não comprovou ser portador de cardiopatia grave. O réu afirma que, embora o autor tenha sido diagnosticado com cardiopatia, a perícia não indicou que a doença seja grave, conforme exigido pela Lei nº 7.713/88 para isenção de imposto de renda. Além disso, o réu destaca que o laudo apresentado pelo autor não é oficial, o que torna inválido o pedido de isenção. Por fim, o réu solicita que o pedido do autor seja julgado improcedente.

Interpostas contrarrazões da parte autora em(Evento 28), pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, Em relação à isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria ou reforma decorrentes de acidente em serviço, bem como aos portadores de moléstias consideradas graves, há previsão no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei n.º 7.713/88 (modificada pela Lei nº 11.052/2004), que assim tratou a matéria:

"Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculosa ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, **cardiopatia grave**, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neopatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" [Destaques não originais]

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

Ocorre que esta isenção de imposto de renda prevista para doenças graves é devida a partir do momento que seja identificado a caracterização da doença.

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. Há entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.202.820 - RS (2010/0136870-5), STJ)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESCABIMENTO.

1. A enfermidade do autor restou comprovada através os documentos acostados e declarações médicas, que atestam claramente que o impetrante apresenta a CARDIOPATIA referida, bem como demonstram o constante tratamento da doença.

2. Comprovada a existência da doença, impõe-se a isenção do imposto de renda da pessoa portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

3. Não é possível que o controle da moléstia seja impedimento para a concessão da benesse ora postulada, posto que, antes de mais nada, deve se almejar a qualidade de vida do paciente, não sendo possível que para se fazer jus ao benefício precise o postulante estar adoentado ou recolhido a hospital, ainda mais levando-se em consideração que algumas das doenças elencadas no artigo supra citado podem ser debilitantes mas não requerem a total incapacidade do doente, como a cegueira e a síndrome de imunodeficiência adquirida.

4. Uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda.

(AC 50620144420144047000 PR 5062014-44.2014.404.7000; Relator Joel Ilan Paciornik; Publicação D.E. 05/11/2015; Primeira Turma TRF-4)

A parte autora recebe proventos oriundos de APOSENTADORIA POR IDADE, com a fonte pagadora sendo o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, destacando, na oportunidade, que é portadora de angioplastia coronária desde maio de 2022, conforme o Relatório Médico presente no **evento 13, Exames Médicos 4 e Exame Médico 5**.

Tal legislação encerra o direito material dos contribuintes que se encontram na situação de isenção prevista em lei, estabelecendo ainda dois requisitos essenciais para sua aplicação, quais sejam: (I) que os rendimentos sejam relacionados a proventos de aposentadoria,

pensão ou reforma e (II) que sejam motivados por acidente em serviço ou que o contribuinte seja portador de qualquer das doenças graves listadas naquele dispositivo, mesmo que a enfermidade tenha se manifestado após a aposentadoria ou reforma.

Cumprе salientar que a renda de salário não se enquadra na norma de isenção, que deve ser interpretada de forma restritiva, conforme o artigo 111, II, do CTN.

Quanto à comprovação do primeiro requisito, verifico que os rendimentos tributados a título de imposto de renda são, de fato, relativos aos proventos de APOSENTADORIA POR IDADE do INSS, conforme demonstrado pelos históricos de crédito no evento 13.

De acordo com o art. 30, caput, da Lei 9.250/1999, somente o laudo pericial emitido por serviço médico oficial poderia comprovar a moléstia grave. Contudo, essa exigência de laudo oficial foi afastada pelo STJ, conforme enunciado da sua Súmula nº 598:

*"Súmula 598: **É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (g.n.)"*

Importante frisar que não é necessário que o contribuinte apresente os sintomas da doença, a incapacidade total ou a internação hospitalar para o deferimento ou manutenção da isenção. Basta que o indivíduo seja portador de uma das enfermidades listadas para obter o benefício fiscal, sendo irrelevante a evolução da doença. O objetivo da isenção é proporcionar melhores condições financeiras para que o paciente suporte o tratamento.

Esse também é entendimento do STJ, conforme enunciado de sua Súmula nº 627:

"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)."

No caso, há laudo médico no evento 13 comprovando a doença de cardiopatia grave, que é uma das elencadas no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88.

A Fazenda aduz que a cardiopatia não seria grave.

Mas segundo a Diretriz Brasileira de Cardiologia, diz que os seguintes quadros são considerados graves na cardiopatia:

a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração;

b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado;

c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico);

d) cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para correção do distúrbio de base (valvopatia, cardiopatia isquêmica, cardiopatia congênita...) ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro clínico ou comorbidades associadas (hipertensão arterial pulmonar, disfunção renal severa, neoplasia avançada).

No laudo médico, está registrado que o autor apresenta "doença aterosclerótica coronariana obstrutiva unilateral", que levou à implantação de stent no coração. Assim, fica claro que seu quadro é grave, conforme a alínea "c" da diretriz médica, já que a cardiopatia é crônica e exige suporte mecânico (stent). Sua condição também é grave conforme a alínea "a", já que a doença quase resultou em infarto, evidenciando perda funcional da capacidade física do coração (aterosclerose obstrutiva, conforme consta no laudo médico).

Dessa forma, comprovando a parte autora que recebe proventos e é portadora de doença grave, é de se reconhecer seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos recebidos, bem como o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, desde o início do quadro de doença ou da data de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, respeitando o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 168 do CTN e art. 3º da Lei Complementar nº 118/2005, bem como a interpretação fixada no RE nº 566.621, julgado em repercussão geral.

Portanto, não merece prosperar o recurso da parte ré.

Desse modo, voto no sentido de **CONHECER** do recurso da parte ré e **NEGAR-LHE** provimento, mantendo incólume a sentença *a quo*. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.